

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה ארבל

פ/25/310

### הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלת אבל), התשפ"ג–2022

הוספת סימן ז' 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995<sup>1</sup>, אחרי סעיף 269ג יבוא :

#### "סימן ז' : גמלת אבל

"גמלת אבל 269ד. (א) מבוטח שמטעמי דת או נוהג לא עבד כעובד, או כעובד עצמאי, עקב ימי אבל בשל מות בן זוג, הורה, ילד או אח של המבוטח, ישלם לו המוסד גמלה בעד הימים שבהם לא עבד כאמור (להלן – יום אבל), ולא יותר משישה ימים.

(ב) (1) סכום הגמלה ליום אבל יהיה הסכום השווה להכנסתו של המבוטח שבעדה שולמו דמי ביטוח, ברבע השנה שקדם ל-1 בחודש שבו החלו ימי האבל, כשהיא מחולקת ב-90.

(2) על אף האמור בפסקה (1), מי שברבע השנה כאמור בפסקה (1) עבד פחות מ-60 ימים, יהיה סכום הגמלה ליום אבל הסכום השווה להכנסתו של המבוטח שבעדה שולמו דמי ביטוח, בשלושה חודשים שיבחר מתוך ששת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו החלו ימי האבל, כשהיא מחולקת ב-90.

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(ג) מבוטח הזכאי על פי כל חיקוק, הסכם קיבוצי כהגדרתו בסעיף 180 או הסדר קיבוצי אחר, תקנון של קופת גמל, חוזה עבודה או תקנון של קרן ביטוח או פנסיה, לתשלום בעד ימי האבל שבהם לא עבד כאמור, לא תשולם לו הגמלה לפי סימן זה בעד אותם ימים.

(ד) גמלה לפי סעיף זה תשולם מאוצר המדינה בהתאם להוראה שיעביר המוסד לתשלום."

## דברי הסבר

כיום רק שכירים מקבלים דמי אבל בתקופת האבלות על מות יקריהם, וזאת מכוח צו הרחבה. לעומתם, עצמאים לא זכאים לקבל דמי אבל בתקופת האבל. מוצע לתקן עיוות זה ולקבוע כי גם עצמאים יקבלו תשלום בעד ימי האבל על מות קרוביהם, שבהם לא עבדו. הגמלה תשולם מאוצר המדינה בהתאם להוראה שיעביר המוסד לביטוח לאומי רק עבור אבלים שקרוביהם מדרגה ראשונה נפטרו, והתשלום ישולם בעד לא יותר משישה ימים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי אורבך וקבוצת חברי הכנסת (פ/2632/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי (פ/1612/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ינון מגל (פ/949/20), על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1517/20), על ידי חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2420/20), ועל ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/4618/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת רועי פולקמן (פ/372/21), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/126/22) ועל ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/127/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/114/23), על ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/734/23) ועל ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/927/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/916/24) ועל ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/1527/24). הצעת החוק זהה לפ/916/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)